



PUTUSAN
Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Senawi Bin (alm) Darusman
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /21 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo Jaya 7 No 16 Surabaya
atau Kost Jalan Randu Agung Gg Lebar No 30
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Senawi Bin (alm) Darusman ditangkap pada tanggal 21 Mei 2026;

Terdakwa Senawi Bin (alm) Darusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 10 Juni 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *SENAWI BIN (ALM.) DARUSMAN* bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 476 Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *SENAWI BIN (ALM.) DARUSMAN* selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Andrean Cell berisi tentang barang yang hilang.
 - 1 (satu) buah Compact Disc dengan merk CD-R ukuran 700 mb yang berisi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
Terlampir dalam berkas
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo 1606 warna hitam dengan Imei 866845033432678 dengan nomor panggil 083843863921
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa *SENAWI BIN (ALM.) DARUSMAN* pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember di tahun 2024, bertempat di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang berencana untuk keliling mencari sasaran pencurian helm yang sedang terparkir bebas di Jalan Boulevard Surabaya, saat berada di Jalan Boulevard Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. S-3965-NAX warna biru milik saksi Gatot Wicaksono selaku petugas / kurir dari JNE yang terparkir di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung plastik besar kemudian Terdakwa mengambil karung plastik tersebut dan memindahkannya di sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan area Jalan Boulevard Surabaya dan kembali pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa membuka karung plastik tersebut dan ternyata berisikan paket JNE Ekspedisi yang berisikan:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro 512 GB warna Blue Titanium;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax 256 GB warna silver black door;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 dan
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A55

Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa memposting barang hasil curian tersebut ke Akun Facebook untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut laku dan terkumpul sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak CV. Andrean Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pihak Toko Mutiara Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 476 Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novia Surya Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah membeikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai admin CV. Andrean Cell yang beralamat di WTC Mall Jalan Boulevard Surabaya;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau, bertempat di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya telah kehilangan paket yang berisi Handphone;
 - Bahwa sebelumnya barang tersebut dikirim melalui kurir JNE;
 - Bahwa barang milik CV. Andrean Cell diantaranya :
 - 1 (satu) buah paket JNE dengan No.Resi: 540090104405324 yang berisikan beberapa Handphone diantaranya :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) buah paket JNE dengan No. Resi: 016490020652824 yang berisikan beberapa paket diantaranya :
 - 5) 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro 512 GB warna Blue Titanium;
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax 256 GB warna silver black door;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut CV. Andrean Cell mengalami kerugian kurang lebih Rp. 79.200.000,- (tujuh uluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Gatot Wicaksono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada JNE di jalan Diponegoro No.116-E Surabaya sebagai kurir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau, bertempat di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya, saksi telah kehilangan barang-barang / paket yang sedang saksi kirim;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi letakkan di dalam sebuah karung diatas bagasi depan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. S-3965-NAX warna biru milik saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut diantaranya :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro 512 GB warna Blue Titanium;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax 256 GB warna silver black door;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 dan
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A55
- Bahwa saat saksi mengantarkan barang / paket saksi meninggalkan barang-barang / paket tersebut di atas sepeda motor milik saksi dan saat saksi kembali dari mengantarkan paket saksi sudah mendapati 1 (satu) buah plastik karung pengiriman JNE yang berisikan paket yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan diatas sepeda motor saksi yang berisikan paket sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pihak CV. Andrian Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pihak Toko Mutiara Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang berencana untuk berkeliling mencari sasaran pencurian helm yang sedang terparkir bebas di Jalan Boulevard Surabaya;
- Bahwa saat berada di Jalan Boulevard Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. S-3965-NAX warna biru milik saksi Gatot Wicaksono selaku petugas / kurir dari JNE yang terparkir di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah karung plastik besar kemudian Terdakwa mengambil karung plastik tersebut dan memindahkannya di sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan area Jalan Boulevard Surabaya dan kembali pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka karung plastik tersebut dan ternyata berisikan paket JNE Ekspedisi yang berisikan:
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro 512 GB warna Blue Titanium;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax 256 GB warna silver black door;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A55
- Bahwa kemudian Terdakwa memposting barang hasil curian tersebut ke Akun Facebook untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut laku dan terkumpul sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Andrean Cell berisi tentang barang yang hilang.
2. 1 (satu) buah Compact Disc dengan merk CD-R ukuran 700 mb yang berisi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
3. 1 (satu) unit Handphone Vivo 1606 warna hitam dengan Imei 866845033432678 dengan nomor panggil 083843863921

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. S-3965-NAX warna biru milik saksi Gatot Wicaksono selaku petugas / kurir dari JNE yang terparkir di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya yang terdapat 1 (satu) buah karung plastik besar kemudian Terdakwa mengambil karung plastik tersebut dan memindahkannya di sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa lalu meninggalkan area Jalan Boulevard Surabaya dan kembali pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka karung plastik tersebut yang dan ternyata paket JNE Ekspedisi yang berisikan:
 1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 2. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 3. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
 5. 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro 512 GB warna Blue Titanium;
 6. 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax 256 GB warna silver black door;
 7. 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone Samsung A55

- Bahwa kemudian Terdakwa memposting barang hasil curian tersebut ke Akun Facebook untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut laku dan terkumpul sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak CV. Andrean Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pihak Toko Mutiara Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa : **Senawi Bin (alm) Darusman** dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa di persidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku dan yang dimaksud dengan barang yaitu semua benda yang bergerak dan bersifat mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol. S-3965-NAX warna biru milik saksi Gatot Wicaksono selaku petugas / kurir dari JNE yang terparkir di depan Hotel Suites Surabaya Jalan Boulevard Surabaya yang terdapat 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik besar kemudian Terdakwa mengambil karung plastik tersebut dan memindahkannya di sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa lalu meninggalkan area Jalan Boulevard Surabaya dan kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka karung plastik tersebut yang dan ternyata paket JNE Ekspedisi yang berisikan:

1. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
2. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
3. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
4. 1 (satu) unit Handphone Iphone 14 Pro 256 GB warna deep purple;
5. 1 (satu) unit Handphone Iphone 15 Pro 512 GB warna Blue Titanium;
6. 1 (satu) unit Handphone Iphone 13 Promax 256 GB warna silver black door;
7. 1 (satu) unit Handphone Samsung A54 dan
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung A55

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memposting barang hasil curian tersebut ke Akun Facebook untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut laku dan terkumpul sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak CV. Andrean Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pihak Toko Mutiara Cell menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 476 Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1211/Pid.B/2026/PN Sby



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Andrean Cell berisi tentang barang yang hilang dan 1 (satu) buah Compact Disc dengan merk CD-R ukuran 700 mb yang berisi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang, yang sejak semula terlampir dalam berkas perkara dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo 1606 warna hitam dengan Imei 866845033432678 dengan nomor panggil 083843863921 yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk



menjual barang hasil tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi pihak CV. Andrean Cell sejumlah Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan pihak Toko Mutiara Cell sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 476 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 210 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Senawi Bin (alm) Darusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Andrean Cell berisi tentang barang yang hilang;
 - 1 (satu) buah Compact Disc dengan merk CD-R ukuran 700 mb yang berisi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit Handphone Vivo 1606 warna hitam dengan Imei 866845033432678 dengan nomor panggil 083843863921;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H. dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dzulkifli Nento, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.